

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גדעון סער

פ/25/2402

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (סמכות חיפוש בלא צו) (הוראת שעה),
התשפ"ג–2023

הוראת שעה

1.

בתקופה של 36 חודשים מיום תחילתו של חוק זה, יקראו את פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט–1969¹, כך שבמקום סעיף 25 יבוא :

"חיפוש בלא צו
חיפוש – הוראת
שעה

25.

שוטר רשאי להיכנס ולערוך חיפוש בבית או במקום, בלא צו חיפוש, אם אי-ביצוע החיפוש באופן מיידי יסכל את מטרת החיפוש ולא ניתן לקבל מבעוד מועד צו חיפוש, ובלבד שמתקיים אחד מאלה :

(1) המחזיק בבית או במקום או אדם השוהה בו פונה לעזרת המשטרה ויש חשד סביר שמבוצעת שם עבירה ;

(2) יש חשד סביר שנעברת שם עבירה מסוג פשע או שעבירה כאמור נעברה שם זה מקרוב ;

(3) (א) התעורר חשד סביר זה מקרוב שיש בבית או במקום, ראיה לביצוע עבירת פשע חמור, והחיפוש נדרש באופן מיידי כדי למנוע את העלמת הראיה או פגיעה בה ;
חיפוש כאמור –

(1) יבוצע לאחר קבלת אישור

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.

קצין משטרה בדרגת רב-פקד ומעלה
שהוסמך לכך; האישור יתועד בכתב
ויכלול את המועד שבו התעורר חשד
כאמור, הנסיבות והנימוקים
לדחיפות שבשלה לא ניתן היה לפנות
לקבלת צו חיפוש;

(2) יבוצע ויתועד באופן שייקבע
בנוהלי המשטרה שאישר היועץ
המשפטי לממשלה; אין בהוראות
פסקת משנה זו כדי לגרוע מהוראות
סעיף 26.

(ב) נתגלה במהלך החיפוש חפץ שאינו
נוגע לעבירה שבשלה ניתן האישור לביצוע
החיפוש וחלים לגבי החפץ התנאים
הקבועים בסעיף 32(א), רשאי השוטר
לתפוס את החפץ ומשתפס אותו – יביאו
בפני שופט, השופט רשאי לצוות מה ייעשה
בחפץ בהתאם להוראות הפרק הרביעי.

(ג) המפקח הכללי של משטרת ישראל
ימסור, אחת לשלושה חודשים, דיווח ליועץ
המשפטי לממשלה על חיפוש לפי עילה
כאמור בפסקת משנה (א); השר לביטחון
הפנים ימסור, אחת לשישה חודשים, דיווח
לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;
דיווחים כאמור יכללו את מספר האישורים
שניתנו, העבירות שבשלהן ניתנו האישורים
ומספר הבקשות שהוגשו לבית המשפט
לתפיסת חפצים כאמור בפסקת משנה (ב);

(4) יש חשד סביר כי נמצא שם חשוד בעבירת
פשע חמור שנעברה זה מקרוב או אדם המתחמק
ממעצר או ממאסר או הנמלט ממשמורת חוקית;

לעניין סעיף זה, "פשע חמור" – עבירה שדינה עשר

שנות מאסר או יותר או עבירה לפי סעיפים 144(א) רישא או 340א(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

דברי הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו לתקן, בהוראת שעה ל-36 חודשים, את העילות הקבועות בסעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] התשכ"ט-1969 (להלן – הפקודה), שבהתקיימן מוסמך שוטר לערוך חיפוש בבית או במקום, בלא צו מאת בית משפט (להלן – צו חיפוש). התיקון המוצע נועד להקנות למשטרה כלי אכיפה אפקטיבי ולסייע ביכולות הפיענוח והשגת ראיות של המשטרה בטיפול בפשיעה החמורה, ובייחוד בפשיעה בחברה הערבית.

במהלך שנות התשעים בחנה ועדה ציבורית בראשותו של שופט העליון (בדימוס) דב לוין את מכלול סמכויות האכיפה בידי המשטרה, ובעקבות המלצותיה תוקנו חוקים שונים ונחקקו חוקים חדשים, כדוגמת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996, וחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.

נוסף על כך, וכהשלמה לעבודת החקיקה על בסיס המלצות הוועדה גובשה והנוחה על שולחן הכנסת בשנת 2014, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2015. הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה בכנסת ה-19 אך הדיונים בהכנתה לקריאה שנייה ושלישית לא הושלמו.

לנוכח התפשטות תופעת הפשיעה החמורה בחברה הערבית ולנוכח קשיים מיוחדים באכיפה בתחום זה, מוצע לקדם בדחיפות את חקיקתו של אחד ההסדרים מתוך הצעת חוק החיפוש המוזכרת לעיל – חיפוש במקום בלא צו בית משפט – כתיקון לסעיף 25 לפקודה. התיקון המוצע בא לתת מענה לצורך הדחוף לסייע ביכולות הפיענוח והשגת ראיות של משטרת ישראל בטיפול בפשיעה החמורה בחברה הערבית, ועל כן, כאמור, הוא מוצע כעת בנפרד מההסדר הכולל המוצע בהצעת חוק החיפוש, וכן מוצע לקובעו באופן זמני למשך 36 חודשים שבמהלכם ייבחנו יישומו והשלכותיו.

בשנים האחרונות התעצמה הפשיעה בחברה הערבית והיא גובה מחירים כבדים בחיי אדם, הן של גורמים המעורבים בפשיעה והן של חפים מפשע. פשיעה זו מאופיינת, בין השאר, בהחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים, סחיטה באיומים (לרבות באמצעות גביית חובות לא חוקית – "פרוטקשן") וירי במקום מגורים. ריבוי הנשק הלא חוקי והשימוש התכוף בו, משמש לחיסול יריבים, לביצוע עבירות במשפחה, וכתוצאה מכך גורם לאובדן חיי אדם וכן לירידה חריפה בביטחון האישי של הפרט בחברה ולאובדן האמון ברשויות החוק, אשר מקשה אף הוא על אכיפת החוק.

במקרים רבים של פשיעה חמורה בחברה הערבית, מתקשה המשטרה להשיג שיתוף פעולה לשם גביית ראיות ועדויות בשטח. עיקר הקושי באיתור החשודים בביצוע העבירות נובע משיבוש ראיות על ידי גורמים בעלי עניין, אשר מתבטא במחיקת המידע המצולם במצלמות המוצבות במקום ביצוע העבירה או

בנתיבי מילוט במרחב הפרטי, או העלמתן. פעמים רבות מונצחים במצלמות אלה האירוע הפלילי הנחקר או ראיות העשויות לסייע רבות בקידום החקירה במהירות ובמניעת הסלמת האירועים האלימים. מקרים אלה מתרחשים בעיקר כאשר יש קשר בין מחזיקי המצלמות לעבריינים, אך גם במצבים שבהם בעלי המצלמות מפחדים מהעברת הראיה ומשיתוף פעולה עם רשויות החוק או שהם עלולים למצוא את עצמם, מייד לאחר האירוע, מאוימים על ידי גורמים עברייניים.

לפיכך, החוק המוצע נועד להעניק כלים למשטרה, שיאפשרו לה לתפוס ראיות גם בלא צו בית משפט, כאשר יש חשש שהראיות יועלמו או ישובשו. התיקון המוצע נדרש לגבי כל ראיה הנמצאת ברשות היחיד, והצורך בו מתחזק לנוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות אשר הביאו לפריסת מצלמות במרחב הפרטי. ככל שמשך השגת הראיות מתארך האפשרות לפיענוח אירועי הפשיעה מצטמצמת בצורה ניכרת ופוגעת ביכולת המשטרה לטפל בתופעה ולהציל חיי אדם. תפיסת ראיות כאמור תביא לעלייה בפיענוח פשיעה חמורה ובהעמדה לדין, כמו גם לעלייה בהיקף כלי הנשק ואמצעי הלחימה הנתפסים, באופן שירתיע את העבריינים מלבצע את העבירות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)